

Respublikanın notariat ofislərinə

Daşınma əmlakın nisyə alqı-satqı müqaviləsinin rəsmiləşdirilməsi və həmin müqavilə əsasında daşınmaz əmlak üzərində hüquqların dövlət reyestrində qeydiyyatata alınması barədə Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti Daşınmaz Əmlakın Dövlət Kadastrı və Reyestri publik hüquqi şəxsin müraciəti daxil olmuşdur.

Məktuba bir sıra notarius tərəfindən təsdiq edilmiş nisyə alqı-satqı müqavilələri əlavə edilmişdir.

"Elektron notariat" informasiya sistemində aparılmış araşdırma zamanı həmin müqavilələrdə ödənişin hissəvi həyata keçirilməsi şərti nəzərdə tutulduğu halda onun elektron nüsxəsinin adıçəkilən informasiya sistemi vasitəsilə sözügedən Xidmətə göndərildiyi zamanı əmlakın dəyərinin hissəvi ödənilmədiyi xanasının seçilmədiyi müəyyən edilmişdir.

Bundan əlavə hissəvi ödəniş barədə məlumat göndərilmədiyi halda müqavilədə onun 1 nüsxəsinin Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinə hüquqların qeydiyyatata alınması üçün təqdim edilməsi göstərilmişdir.

Bildiyiniz kimi, "Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat"ın 49-cu hissəsinə əsasən notarius əmlakın nisyə alqı-satqısı haqqında müqaviləni təsdiq edərkən, müqavilədə əmlakın satış qiyməti tam göstərilir. Müqavilədə ödəniş müddətləri (günlər, aylar, illər üzrə) müəyyən edilir və alıcı ödənişi müqavilədə nəzərdə tutulduğu müddətdə ödəyir.

Müqavilə üzrə ödəniş əmlakın ümumi satış qiyməti nəzərə alınmaqla, notariusun bankda açdığı depozit hesabı vasitəsilə həyata keçirilir. Bu halda müqavilə üzrə hər dəfə tərəflərdən biri digərinə ödənişi məbləğindən asılı olmayaraq, notariusun bankda açdığı depozit hesabı vasitəsilə həyata keçirir.

Müqavilə təsdiq edildikdən sonra notarius dövlət qeydiyyatı orqanına nisyə alqı-satqı ilə əlaqədar alıcı tərəfindən əmlakın dəyərinin **satıcıya tam ödənilmədiyi** barədə yazılı məlumat verir ("Elektron notariat" informasiya sistemində hissəvi ödəniş barədə qeydin aparılması imkanı yaradılmışdır).

Nisyə alqı-satqı müqaviləsi üzrə öhdəliklər tam icra olunduqdan sonra tərəflərin müraciəti əsasında notarius bu barədə hüquqların dövlət qeydiyyatı orqanına təqdim edilməsi üçün arayış verir (hər iki notarius tərəfindən müvafiq məktublar Dövlət Xidməti Daşınmaz Əmlakın Dövlət Kadastrı və Reyestri publik hüquqi şəxsin).

Qeyd olunur ki, Təlimatın 7-2-ci hissəsinə əsasən daşınmaz əmlak üzərində hüquqların "bir pəncərə" prinsipi əsasında dövlət qeydiyyatı məqsədilə notarius nisyə alqı-satqı müqaviləsi üzrə son ödəniş barədə bildirişin nüsxəsini "Elektron notariat" informasiya sistemi vasitəsilə hüquqların dövlət qeydiyyatı üçün daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinin informasiya sistemində ötürür.

Göstərilənlərə əsasən fəaliyyətinizdə qanunvericiliyin tələblərinə ciddi riayət olunması tövsiyə olunur.

Ədliyyə sahəsində xidmətlər
baş idarəsi Notariat idarəsinin
rəisi - baş idarə rəisinin müavini
vəzifəsini icra edən



Mirağa Abbasova